

Prüfungsnummer

Fach-Nr.

18

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2

Elektrotechnische Berufe
Mechatroniker/-in
Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Berufs-Nr.

9907

Wirtschafts- und Sozialkunde

Winter 2018/19

W18 9907 K10

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle

IHK Region Stuttgart

© 2018, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Wirtschafts- und Sozialkunde** besteht aus:

- 18 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- 6 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4
- Markierungsbogen (blau)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der blaue Markierungsbogen, das Aufgabenheft und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 60 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

2 Hinweise

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **blauen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 18 gebundene und 6 ungebundene Aufgaben und 1 Anlage enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Die **ungebundenen** Aufgaben sind im Aufgabenheft mit den Nummern U1 bis U6 bezeichnet.

Von den 6 ungebundenen Aufgaben müssen Sie nur 5 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche Aufgabe Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Aufgabensatz durch. Wenn Sie keine Aufgabe streichen, wird die letzte ungebundene Aufgabe nicht gewertet.

Bei den **gebundenen** Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 18 gebundenen Aufgaben müssen Sie nur 15 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Abb. 1

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Tragen Sie bitte ein:

Markierungsbogen		Prüfungsart und -termin		Kammer-Nr.	Prüflingsnummer	Berufs-Nr.
Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb				66 67 68	69 70 71 72 73	74 75 76 77 78
Ausbildungsberuf						
Prüfungsfach/-bereich				Prüfungsjahr 139 140		
Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten! Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt! Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!) Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben; bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)						
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
U1 U2 U3 U4						

Prüfungsart und -termin

Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt

Ihre Prüfungsnummer

Ihre Berufsnummer

Ihren Vor- und Familiennamen sowie

Ihren Ausbildungsbetrieb

Ihren Ausbildungsberuf

Hier „01“

Hier „Wirtschafts- und Sozialkunde“

Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Lebenslauf von Henning Scholz (Auszug)

Alter: 27 Jahre

Schulabschluss: Mittlerer Bildungsabschluss

Familienstand: verheiratet mit Simone Scholz, keine Kinder

Ausbildung: Fluggerätelektroniker bei einem großen Hamburger Unternehmen (2300 Beschäftigte)

Beschäftigung: arbeitet seit 6 Jahren als Facharbeiter in diesem Unternehmen

Lebenslauf von Simone Scholz (Auszug)

Alter: 28 Jahre

Schulabschluss: Abitur

Familienstand: verheiratet mit Henning Scholz, keine Kinder

Ausbildung: Chemielaborantin

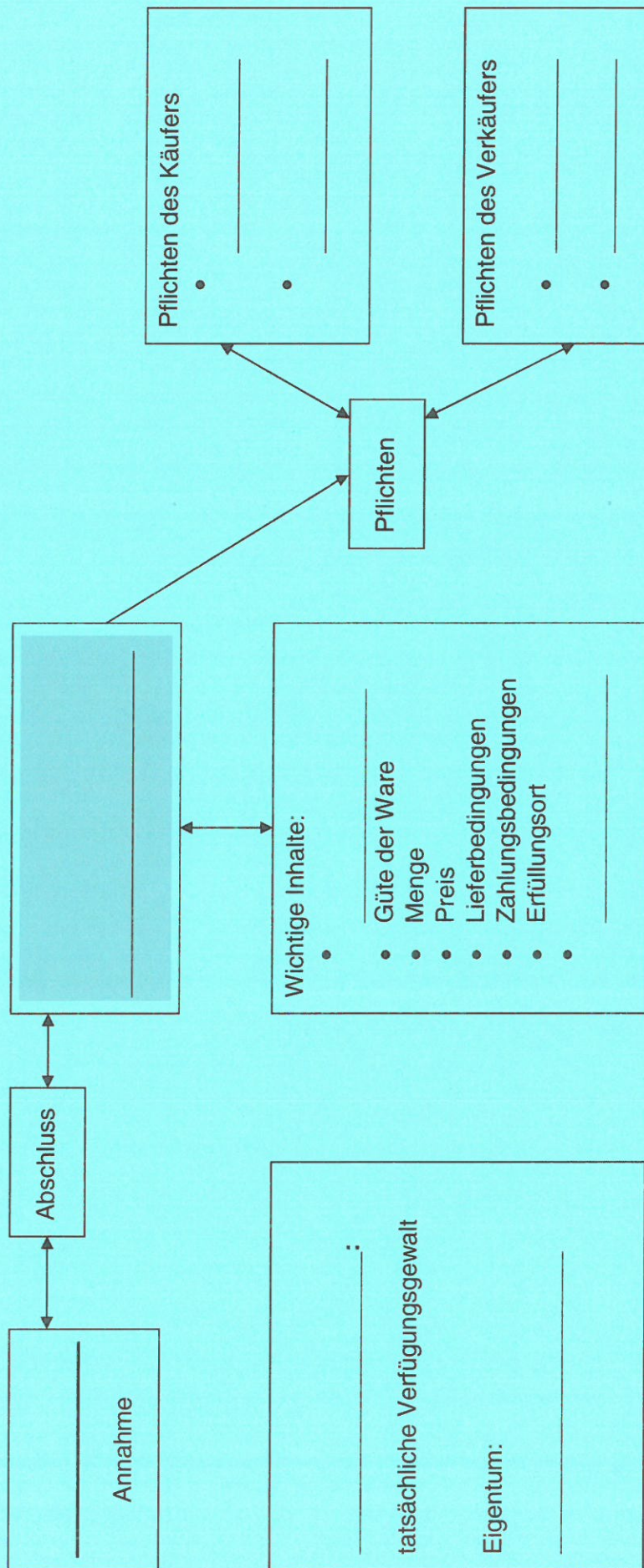
Beschäftigung: beschäftigt bei der BAC-Raffinerie AG

U1

Die Eheleute Scholz beziehen eine neue größere Wohnung und kaufen eine Küche. Die Abbildung zeigt den Abschluss und die Erfüllung eines Kaufvertrags. Ergänzen Sie die Leerstellen.

Setzen Sie die passenden Textteile in die Leerstellen im Schaubild ein: Rechtliche Gewalt über eine Sache, Annahme der Ware, Art der Ware, mangelfreie Lieferung, Lieferzeit, Zahlung des Kaufpreises, Antrag, Besitz, Annahme des Kaufpreises, Kaufvertrag

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U1

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U1 des blauen Markierungsbogens eintragen.

Bewertung
(10 bis 0 Punkte)

1

Die Eheleute Scholz finanzieren die neue Küche über einen Kreditvertrag. Welches Recht haben sie?

- ① Die Eheleute können die Zahlung der Raten aussetzen, falls ein Partner arbeitslos wird.
- ② Sie können den Kreditvertrag jederzeit ohne Nachteile kündigen, wenn sie ein besseres Angebot erhalten.
- ③ Sie können den Kreditvertrag ohne Angaben von Gründen innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsabschluss schriftlich widerrufen.
- ④ Sie können den Kreditvertrag einseitig verlängern, wenn sie das Geld nicht so schnell wie vereinbart zurückzahlen möchten.
- ⑤ Sie können die Höhe der Raten verändern, je nachdem wie gut ihre finanzielle Situation ist.

2

Das Küchenstudio möchte einen Nachweis, dass das Ehepaar Scholz kreditwürdig ist. Bei welcher Einrichtung kann das Ehepaar ein entsprechendes Dokument erhalten?

- ① Agentur für Arbeit
- ② Industrie- und Handelskammer (IHK)
- ③ Berufsgenossenschaft
- ④ Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa)
- ⑤ Kreditinstitut

3

In der neuen Küche funktioniert der Kühlschrank nicht. Welche Vertragsstörung liegt hier vor?

- ① Schlechtleistung
- ② Zahlungsverzug
- ③ Lieferungsverzug
- ④ Annahmeverzug
- ⑤ Schuldnerverzug

4

Simone Scholz kauft im Internet eine Küchenmaschine. Um welche besondere Art von Kaufvertrag handelt es sich bei Einkäufen im Internet?

- ① Dienstvertrag
- ② Fernabsatzvertrag
- ③ Darlehensvertrag
- ④ Internetvertrag
- ⑤ Haustürgeschäft

Weiter nächste Seite!

5

Warum gilt für Henning Scholz das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)?

- ① Er hat das 21. Lebensjahr vollendet.
- ② Er ist deutscher Staatsangehöriger.
- ③ Er ist verheiratet.
- ④ Er gehört dem Betrieb ohne Unterbrechung länger als sechs Monate an.
- ⑤ Er ist vollzeitbeschäftigt.

6

Innerhalb welcher Frist kann Henning Scholz eine Kündigungsschutzklage einreichen?

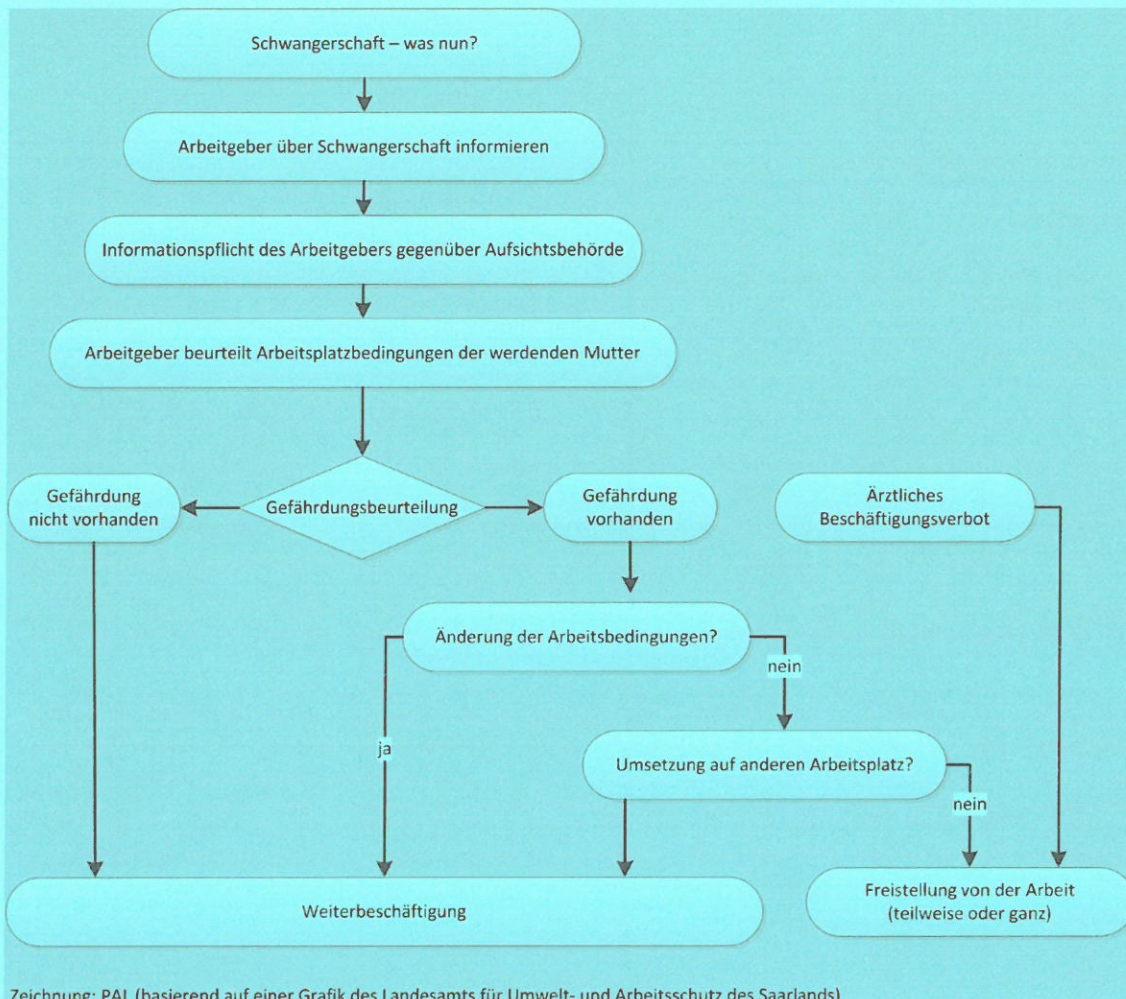
- ① Am selben Tag
- ② Innerhalb von drei Tagen
- ③ Innerhalb einer Woche
- ④ Innerhalb von drei Wochen
- ⑤ Innerhalb eines Monats

7

Welches Gericht ist für eine Kündigungsschutzklage zuständig?

- ① Handelsgericht
- ② Sozialgericht
- ③ Arbeitsgericht
- ④ Amtsgericht
- ⑤ Landgericht

Weiter nächste Seite!



Zeichnung: PAL (basierend auf einer Grafik des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz des Saarlands)

Es gibt weitere Veränderungen in der Familie Scholz. Simone ist schwanger. Die Eheleute diskutieren, welche Folgen dies für Simones Beschäftigungsverhältnis hat. Beantworten Sie die folgenden Fragen mithilfe des Schaubilds.

1. Welche Aufgabe hat Simone Scholz?

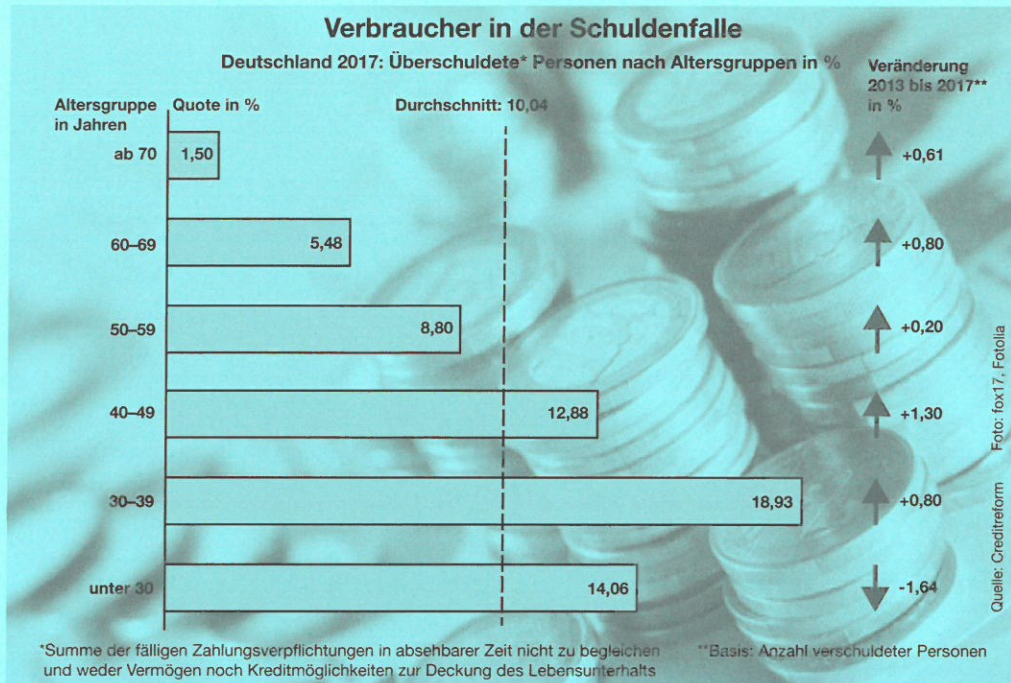
Aufgabenlösung:



Bitte die Punktezahl in das Feld U3 des blauen Markierungsbogens eintragen.

- 1 4 Wochen vor und 6 Wochen nach der Entbindung
- 2 4 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung
- 3 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Entbindung
- 4 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung
- 5 6 Wochen vor und 10 Wochen nach der Entbindung

- 1 Nur so lange, bis für das Kind ein Platz in einer Kita mit Ganztagesbetreuung frei ist
- 2 Nur so lange, wie Anspruch auf Elterngeld besteht
- 3 Längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahrs des Kindes
- 4 Längstens bis zur Einschulung des Kindes
- 5 Für insgesamt drei Jahre



Die finanzielle Situation spitzt sich zu. Henning ist arbeitslos, Simone geht demnächst in Mutterschutz. Die laufenden Ausgaben sind unverändert hoch, Vermögen ist nicht vorhanden. Das Schaubild zeigt die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland. Beantworten Sie die folgenden Fragen (1-4) mithilfe des Schaubilds.

1. Was sind „überschuldete Personen“?

Aufgabenlösung:

2. Wie hoch ist die Überschuldungsquote in Deutschland durchschnittlich (%)?

Aufgabenlösung:

3. Wie hoch ist der Anteil der verschuldeten Personen in der Altersgruppe von Simone und Henning Scholz?

Aufgabenlösung:

4. Wie hat sich der Anteil der verschuldeten Personen in dieser Altersgruppe von 2013 bis 2017 verändert?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

5. Wer kann überschuldeten Menschen durch Beratung helfen?
Nennen Sie eine Einrichtung.

Aufgabenlösung:

Bitte die Punktezahl in das Feld U4 des blauen Markierungsbogens eintragen.

10

Welche Aussage zum Thema Bedürfnisse ist richtig?

- 1 Werbung kann die Bedürfnisse des Menschen nicht beeinflussen.
- 2 Bedürfnisse werden nur durch Sachgüter befriedigt.
- 3 Eine Urlaubsreise ist ein Existenzbedürfnis.
- 4 Nahrung ist für alle Menschen ein Existenzbedürfnis.
- 5 Landesverteidigung ist ein Individualbedürfnis.

11

Welche Aussage zum Überziehungskredit (Dispositions-
kredit) ist richtig?

- 1 Er deckt den langfristigen Geldbedarf zur Finanzierung einer Immobilie.
- 2 Die Rückzahlung erfolgt durch gleichbleibende Raten.
- 3 Der Zinssatz ist fest.
- 4 Die Laufzeit ist vertraglich geregelt.
- 5 Der Zinssatz ist deutlich höher als bei anderen Bankkrediten.

Weiter nächste Seite!

U5

Henning Scholz hat sich auf folgende Stellenanzeige beworben und wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Arbeiten mit Elbblick

Für unsere im Technologiepark Elbblick neu eingerichtete Niederlassung suchen wir für sofort oder später

1 Fluggerätelektroniker/-in

Ihre Einstellung erfolgt zunächst zum Tariflohn. Nach sechs Monaten erhalten Sie unsere übertariflichen Leistungen und Sie kommen in den Genuss unserer vorbildlichen Sozialleistungen.

Wir erwarten erfolgs- und teamorientiertes Arbeiten und sehr gute Kenntnisse im Bereich der SPS.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Air @@@ AG, Elbstraße 13, 21129 Hamburg

1. Nach dem Vorstellungsgespräch wird Henning Scholz mitgeteilt, dass er vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats zum 01.02.2019 eingestellt wird. Er soll baldmöglichst seine Arbeitspapiere abgeben. Welche Unterlagen benötigt der Arbeitgeber in jedem Fall? Nennen Sie zwei.

Aufgabenlösung:

2. Beim Abendessen fragt Hennings Freund Jürgen, was übertarifliche Leistungen sind. Erklären Sie, was man darunter versteht.

Aufgabenlösung:

3. Wo kann Henning Scholz nachlesen, wie hoch sein Tariflohn ist?

Aufgabenlösung:

4. Wer legt den Tariflohn fest?

Aufgabenlösung:

5. Henning Scholz möchte wissen, ob der Betriebsrat seiner Einstellung zustimmen muss. In welchem Gesetz muss er nachsehen?

Aufgabenlösung:

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U5

Punkte

Bitte die Punktezahl in das
Feld U5 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

12

Der Betriebsrat ist vor der Einstellung von Henning Scholz anzuhören. Was kann der Betriebsrat rechtmäßig fordern?

- 1 Dass Henning Scholz Mitglied der Gewerkschaft ist
- 2 Dass der Arbeitgeber ihm die Bewerbungsunterlagen vorlegt
- 3 Dass nur Frauen eingestellt werden
- 4 Dass Henning Scholz nur befristet eingestellt wird
- 5 Dass der Arbeitgeber Henning Scholz ohne Probezeit einstellt

13

Welche der genannten Fragen an Henning Scholz ist beim Einstellungsgespräch zulässig?

- 1 Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
- 2 Ist zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts mit Arbeitsunfähigkeit wegen einer geplanten Operation zu rechnen?
- 3 Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?
- 4 Sind Sie Mitglied der IG Metall?
- 5 Wie hoch ist Ihr Verdienst bei Ihrem derzeitigen Arbeitgeber?

14

Welche Vereinbarung in einem Arbeitsvertrag ist rechtlich zulässig?

- 1 Wird die Probezeit durch Krankheit unterbrochen, verlängert sie sich um die Krankheitstage.
- 2 Während der Probezeit werden 80 Prozent des Tariflohns gezahlt.
- 3 Die tägliche Arbeitszeit beträgt generell 10 Stunden.
- 4 Der Urlaub beträgt 20 Werktage im Jahr.
- 5 Im Krankheitsfall zahlt der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt höchstens vier Wochen weiter.

15

Welche Aussage über den Abschluss eines Arbeitsvertrags ist richtig?

- 1 Der Arbeitsvertrag muss spätestens drei Monate vor Arbeitsbeginn abgeschlossen werden.
- 2 Erst wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen ist, beginnt das Arbeitsverhältnis.
- 3 Ein Arbeitsvertrag muss spätestens einen Monat nach Arbeitsbeginn schriftlich festgehalten werden.
- 4 Nur wenn das Arbeitsverhältnis länger als ein Jahr dauern soll, muss ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
- 5 Bei Arbeitsverhältnissen, die nur drei Monate dauern sollen, ist kein Arbeitsvertrag erforderlich.

Weiter nächste Seite!

U6

Familie Scholz reicht beim Finanzamt ihren Antrag auf Einkommensteuerveranlagung ein. Welche Aufwendungen kann sie hierbei steuerlich absetzen und welche sind *nicht* absetzbar? Kreuzen Sie an.

Aufgabenlösung:

Art der Kosten	steuerlich absetzbar	steuerlich nicht absetzbar
Fahrt mit dem eigenen Auto zum Betrieb		
Abonnement der Zeitschrift „Junge Eltern“		
Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung		
Kosten für eine berufliche Fortbildung		
CD „Der Steuersparer“		
Privathaftpflichtversicherung		
Kirchensteuer		
Abonnement eines Streamingdiensts		
Bewerbungskosten		
Berufsunfähigkeitsversicherung		

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U6

Punkte

Bitte die Punktezahl in das
Feld U6 des blauen Markie-
rungsbogens eintragen.

16

Welche der genannten Steuern sieht Vergünstigungen für Familien mit Kindern vor?

- ① Mineralölsteuer
- ② Lohnsteuer
- ③ Tabaksteuer
- ④ Hundesteuer
- ⑤ Mehrwertsteuer

17

Simone Scholz entscheidet sich in Elternzeit zu gehen. Welche Lohnsteuerklasse wählt ihr Ehemann, um dadurch monatlich einen höheren Nettolohn zu erhalten?

- ① Lohnsteuerklasse 1
- ② Lohnsteuerklasse 2
- ③ Lohnsteuerklasse 3
- ④ Lohnsteuerklasse 4
- ⑤ Lohnsteuerklasse 5

18

Die Lohnsteuer ist eine direkte Steuer. Welche weitere direkte Steuer muss Familie Scholz zahlen?

- 1 Mehrwertsteuer
- 2 Kfz-Steuer
- 3 Mineralölsteuer
- 4 Tabaksteuer
- 5 Kaffeesteuer

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüflingsnummer 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Berufs-Nr. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Projekts-Nr. 139 140

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben bitte nur ganz Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“
bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Spaltenüberschriften)

U1 79 80 81 U2 82 83 84

U3 85 86 87 U4 88 89 90

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Bitte beachten Sie:

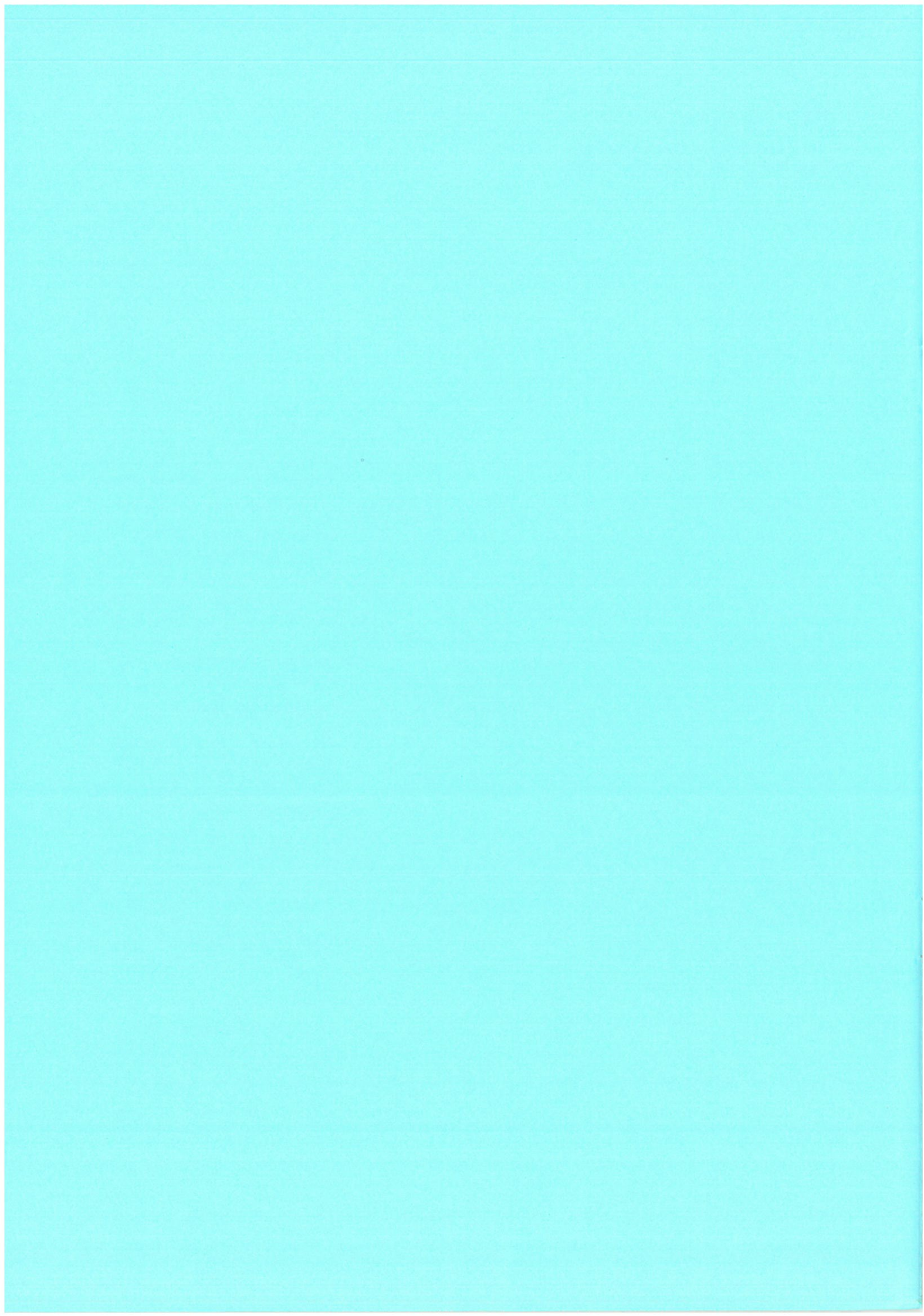
Haben Sie von den ungebundenen Aufgaben U1 bis U6 eine Aufgabe abgewählt und durchgestrichen?

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 50
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U6** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **blauen**
Markierungsbogens eintragen!



Wirtschafts- und Sozialkunde

Anlage Blatt 1(1)

**Elektrotechnische Berufe
Mechatroniker/-in
Technische Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe****Zu Aufgabe U2****Kündigungsschutzgesetz (KSchG)****§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen**

- (1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in dem selben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
- (2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn
1. in Betrieben des privaten Rechts
 - a) (...)
 - b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe der Kündigung (...) schriftlich widersprochen hat, (...)
 - (3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltungspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben.
(...)

